

عقد اتفاق

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/05/29 حرر بين كل من:

• الطرف الأول السيد: عيسى الياس عيسى الحوسنى مالك مشروع الفيلا، قسيمة رقم: 406131666 منطقة عواقي بإمارة رأس الخيمة

• الطرف الثاني: شركة سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، رخصة رقم (48818)، وعنوانها مكتب رقم (407) بأبراج جلفار، في إمارة رأس الخيمة، ويمثلها المدير / المهندس أيمن اسكندراني، الثاني وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يأتي:

- 1- قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بأعمال التصميم الهندسي والإشراف على مشروع الفيلا الخاصة بالطرف الأول، الوارد بياناتها في مقدمة هذا العقد، وذلك حسب المعايير والمواصفات والشروط المحددة من قبل الجهات المختصة.
- 2- يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 5000 درهم غير شامل الضريبة، للطرف الثاني مقابل أعمال التصميم
- 3- يلتزم الطرف الأول بدفع كافة رسوم الجهات الحكومية أو الخاصة، والمطلوبة لفتح معاملات اعتماد المخططات والرسومات الهندسية، أو التعديل عليها.
- 4- لا يتحمل الطرف الثاني أي تأخير حاصل من قبل أي جهات أو أطراف أخرى، وتكون حدود مسؤوليته في العمل المنوط به فقط .
- 5- يقر الطرف الأول بأن كل الأفكار والمخططات والتصاميم المقدمة من الطرف الثاني تعتبر حق من حقوق ملكيته الفكرية، ولا يمكن نقلها لأي جهة مهما كانت أو التنازل عنها إلا بكتاب خطي موقع ومختوم من الطرف الثاني.
- 6- أي مبالغ مدفوعة في أي مرحلة من مراحل تصميم المشروع والإشراف عليه، تكون نظير للأفكار والجهد والوقت والخدمة المقدمة من قبل الطرف الثاني، ولا يعطى الحق للطرف الأول في المطالبة باسترجاع تلك المبالغ في حال عدم إكماله للمشروع.
- 7- يستحق الطرف الثاني مبلغ يقدر بنسبة 4% من القيمة الإجمالية لعقد المقاولة، يدفعه مقاول المشروع، أو الطرف الأول.
- 8- يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مقابل إشراف الطرف الثاني على تنفيذ المشروع، وتدفع كمبلغ مقطوع وعلى دفعات ثابتة قيمتها 700 درهم، وتكون مستحقة بداية كل شهر ميلادي من بداية تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء من إنجازه.
- 9- يلتزم الطرف الثاني بأن تكون الزيارات الإشرافية بمعدل أربع زيارات في الشهر تحسب بمعدل إجمالي طيلة فترة تنفيذ المشروع، وحسب ما يقتضيه تقدم الأشغال في الموقع، كما يقر الطرف الثاني أنه في حال توقف الأشغال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر لأي سبب كان، فإنه لا يحق له مطالبة الطرف الأول بدفع مبلغ الإشراف في فترة التوقف.
- 10- إذا أراد الطرف الأول أن يكون هو المقاول الرئيسي للمشروع، فيشترط أن يكون مالكاً أو شريكاً في شركة مقاولات لحسابه أو لحساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى، حيث يتم الاتفاق على نسبة مكتب سافانا ديزاين من قيمة العقد المقدرة حسب الأسعار المتعارف عليها في السوق، ويتم جدولة المبالغ المستحقة زمنياً خلال مراحل التصميم، ليتم تسديد كامل المبلغ فور اعتماد المخططات لدى الجهات الرسمية.
- 11- يحق للطرف الأول تغيير الطرف الثاني (الاستشاري) أثناء تنفيذ مشروع البناء، وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال، وفي حال الطرف الأول قرر عدم مواصلة المشروع قبل مرحلة التنفيذ يلتزم بدفع باقي المبالغ المستحقة ويكون المبلغ المدفوع في البند 2 نظير أعمال التصميم المبدئية فقط مع الاحتفاظ بحقوق التصميم.

يقر الطرفان على اطلاعهما وموافقتهما على كل ما ورد في هذا العقد وعليه يوقعان:

الاستشاري

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي

المالك

عيسى الياس عيسى الحوسنى


